

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

DESPACHO ORDINATÓRIO DE INSTAURAÇÃO Nº 14/2025/COGE/SCO

Processo nº 53500.021979/2025-41

Interessado: JOSUE RAMOS DA CRUZ PEREIRA

O GERENTE DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES GERAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, considerando as informações apresentadas por meio do Memorando nº 7/2023/UO062/GR06/SFI (SEI nº 9816086 cópia 13458713) e fatos constantes do processo de fiscalização nº 53539.000350/2020-16, com fulcro no disposto no art. 80, no art. 82, I, e no art. 208, VI, todos do Regimento Interno da Anatel (RIA), aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), e no disposto nos artigos 25, 26 e 27 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas (Rasa), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012, **DETERMINA** a instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), em desfavor da empresa **JOSUE RAMOS DA CRUZ PEREIRA 85160318534**, inscrita no **CNPJ nº 24.849.763/0001-70**, em razão de não comunicar previamente, por meio de sistema eletrônico da Anatel, o início das atividades, com indício de infração ao ao §2º, do art. 10 A, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (RSCM), aprovado pela Resolução nº 614 de 28 de maio de 2013.

A referida infração se classifica como de simples apuração, podendo o presente Pado ser decidido sumariamente com a aplicação da sanção de **advertência**, prevista no art. 173, inciso I, da Lei nº 9.472/1997 (LGT), e consequente arquivamento, caso as seguintes condições sejam cumpridas pela entidade interessada, dentro do prazo para apresentação de defesa, em conformidade com o disposto na Resolução Interna Anatel nº 323, de 07 de maio de 2024, e nos arts. 25 e 27 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas (Rasa), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012:

- a) reconhecer a materialidade e confessar a autoria da infração;
- b) apresentar a Solicitação de Dispensa de Autorização feita à Anatel; e,
- c) renunciar expressamente ao direito de litigar administrativamente em relação à infração.

Caso seja observado qualquer descumprimento das condições estabelecidas acima, o presente Pado prosseguirá sob o rito ordinário previsto no Regimento Interno da Anatel para apuração da infração, ficando a entidade sujeita às sanções previstas no art. 173 da Lei nº 9.472/1997 (LGT), considerando o disposto no art. 29 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Garcia de Souza, Gerente de Controle de Obrigações Gerais**, em 03/04/2025, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13458729** e o código CRC **1E15D919**.

